

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1833/2533	พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายวิวัฒน์ รอดเชื้อ	โจทก์
	นายวิสุทธิ์ ฤทธิรักษา	จำเลย
	นายวิสุทธิ์ ฤทธิรักษา จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอประกันด้วยบุคคลและขอวางเงินสด 100,000 บาทไว้เป็นประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายวิวัฒน์ รอดเชื้อ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลย จำเลยยื่นคำร้องว่า การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยไม่เคยได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงขอให้มีการสั่งเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว โดยให้ศาลชั้นต้นกำหนดนัดวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยและทนายจำเลย
(อันดับ 257,260,258,256)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000บาท (อันดับ
216,233)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้วางเงินเงินสดหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้น
ต้นดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้วางเงินเงินสดหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้น
ต้นดำเนินการต่อไป

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น